

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12746/2555

นายไพสิฐ ศรีณรงค์ศิริ กับพวก
นางยุพิน แยมสกุล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้คัดค้านขายที่ดินโฉนดเลขที่ 31186 ให้ผู้ร้องแล้ว โดยมีได้สนใจที่ดินพิพาทอีกแปลงหนึ่งของผู้คัดค้านซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 31186 อีกเลย คงปล่อยให้ผู้ร้องเข้าครอบครองโดยเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าบ้านที่ปลูกไว้ในที่ดินพิพาทรวมทั้งรื้อถอนบ้านเช่าออกไป แล้วถมดินปรับปรุงพื้นที่และปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยให้ผู้อื่นเช่าเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทติดต่อกันเรื่อยมาโดยผู้คัดค้านไม่เคยโต้แย้ง แม้ผู้คัดค้านได้นำเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาท แต่ก็เป็นการกระทำหลังจากที่ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยไม่คำนึงว่าผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ เพราะการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครองปรปักษ์มิได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการครอบครองโดยสุจริต

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 47304 ตำบลวังทองกลาง (ลาดพร้าว) อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เนื้อที่ 46 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 47304 ตำบลวังทองกลาง (ลาดพร้าว) อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เนื้อที่ 46 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสองโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องทั้งสอง ให้ผู้ร้องทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนผู้คัดค้าน โดยกำหนดค่าทนายความรวม 20,000 บาท

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 31168 ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 62 ตารางวา เดิมเป็นของผู้คัดค้าน ที่ดินด้านทิศตะวันตกจดกับที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 47304 ตำบลวังทองกลาง (ลาดพร้าว) อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เนื้อที่ 46 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของผู้คัดค้านอีกแปลงหนึ่ง ที่ดินทั้งสองแปลงผู้คัดค้านได้ปลูกบ้านไม้แบ่งให้เช่ารวม 8 ห้อง ติดต่อกันเป็นรูปตัวแอล ผู้คัดค้านขายที่ดินโฉนดเลขที่ 31168 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้ที่ปลูกบนที่ดินให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง จากนั้นผู้ร้องทั้งสองได้ครอบครองที่ดินที่ซื้อจากผู้คัดค้านในทันที รวมทั้งครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ติดกันด้วย และภายหลังต่อมาผู้ร้องทั้งสองได้รื้อถอนบ้านไม้แบ่งให้เช่าออกจากที่ดินทั้งสองแปลง ถมดิน ปรับปรุงพื้นที่ แล้วปลูกสร้างอยู่ซ่อมรบนที่ดินทั้งสองแปลงให้ผู้อื่นเช่าประกอบกิจการ ต่อมาผู้คัดค้านไปยื่นคำขอ

สอบเขตที่ดินพิพาท และนำเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัด แต่ผู้ร้องที่ 2 ไม่ยอมให้
รังวัดสอบเขต อ้างว่าผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง
ปรักษ์แล้ว

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองว่า ผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทโดยการครอบครองปรักษ์หรือไม่ ฝ่ายผู้ร้องมีตัวผู้ร้องที่ 2 เบิกความว่า หลังจาก
ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 31168 แล้ว ผู้ร้องทั้งสองได้ครอบครองที่ดินรวมทั้งที่ดิน
พิพาทในทันที โดยเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าบ้านทั้ง 8 ห้อง เพราะเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็น
ที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 31168 หลังจากนั้นประมาณ 5 ถึง 6 เดือน จึง
ทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้านอีกแปลงหนึ่งนอกเหนือจากที่ขายให้ผู้ร้องทั้ง
สอง แต่ผู้ร้องทั้งสองยังคงครอบครองที่ดินพิพาทเรื่อยมา โดยประมาณปีที่ 5 ถึงปีที่
6 ผู้ร้องทั้งสองเห็นว่าบ้านที่ปลูกให้เช่าทรุดโทรมจนไม่สามารถปรับปรุงได้แล้ว จึงรื้อ
ถอนบ้านออกไปทั้งหมดแล้วถมดินปรับปรุงพื้นที่ และปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยให้ผู้
อื่นเช่าประกอบกิจการด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของต่อเนื่องกันมา
รวมแล้วเป็นเวลากว่า 16 ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ส่วนผู้คัดค้านนอกจากมิได้
นำสืบโต้แย้งการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ร้องทั้งสองแล้ว นายสมบุรณ์ บุตรชายผู้
คัดค้านยังเบิกความว่า เมื่อเดือนเมษายน 2549 พี่ชายพยานได้นำโฉนดที่ดินพิพาท
เลขที่ 47304 ที่เก็บรักษาไว้ไปให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นมารดา ผู้คัดค้านไม่ทราบว่าที่ดินดัง
กล่าวตั้งอยู่ที่ใด จึงให้พยานตรวจสอบหาที่ตั้งของที่ดินพิพาท พยานไปสำนักงาน
ที่ดินยื่นคำขอสอบเขตที่ดินและนำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัด แต่ผู้ร้องทั้งสองไม่
ยินยอมให้รังวัดที่ดินพิพาท เจือสมพยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งสองให้เห็นว่า ตั้งแต่
ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 31186 ให้ผู้ร้องทั้งสองแล้ว ผู้คัดค้านมิได้สนใจที่ดินพิพาทซึ่ง
อยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 31186 อีกเลย คงปล่อยให้ผู้ร้องทั้งสองเข้าครอบครอง
โดยเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าบ้านที่ปลูกไว้ในที่ดินพิพาท รวมทั้งรื้อถอนบ้านเช่าออกไป
แล้วถมดินปรับปรุงพื้นที่และปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยให้ผู้อื่นเช่าเสมือนหนึ่งเป็น

เจ้าของที่ดินพิพาทติดต่อกันเรื่อยมาโดยผู้คัดค้านไม่เคยโต้แย้ง แม้ได้ความว่าผู้คัดค้านได้นำเจ้าพนักงานที่ดินไปเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาท แต่ก็เป็นการกระทำหลังจากที่ผู้ร้องทั้งสองได้ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้วผู้ร้องทั้งสองจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 โดยไม่คำนึงว่าผู้ร้องทั้งสองจะครอบครองที่ดินพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ เพราะการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครองปรปักษ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มิได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการครอบครองโดยสุจริตไว้ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้องทั้งสองโดยเห็นว่าผู้ร้องทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริตนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 47304 ตำบลวังทองกลาง (ลาดพร้าว) อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เนื้อที่ 46 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสองโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(เฉลียว พลวิเศษ-ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-วิรุฬห์ แสงเทียน)

ศาลแพ่ง - นายธนาทิพย์ ปิยะพงศ์พิสุทธิ

ศาลอุทธรณ์ - นายคัมภีร์ กิตติปริญญาพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ630/2550หมายเหตุ

ต้น